

**Nr. 161 Gesetz über den Sicherungszustand zum Schutze von Volk und Reich vom 21. Mai 1935.
Nicht veröffentlicht.**

PA, R 34027, Bl. 124–126 Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Der Führer und Reichskanzler kann zum Schutze von Volk und Reich bei drohender Gefahr für die innere Sicherheit für das Reichsgebiet ganz oder teilweise den „Sicherungszustand“ erklären.

§ 2

(1) Mit der Erklärung des Sicherungszustandes geht die gesamte vollziehende Gewalt auf den Führer und Reichskanzler über.

(2) Er ist berechtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, die von bestehenden Gesetzen abweichen dürfen. Er kann zur Durchführung seiner Anordnungen Strafen androhen und Sondergerichte einsetzen.

§ 3

Der Führer und Reichskanzler kann die Ausübung der vollziehenden Gewalt ganz oder teilweise übertragen.

§ 4

Gehört der vom Führer und Reichskanzler mit der Ausübung der vollziehenden Gewalt Beauftragte nicht der Wehrmacht an, so kann er Weisungen an Teile der Wehrmacht nur im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister oder der von diesem bestimmten militärischen Dienststelle erlassen. Werden im Rahmen dieser Weisungen Teile der Wehrmacht eingesetzt, so führt den Befehl bei dem Einsatz der hierfür vom Reichskriegsminister bestimmte militärische Befehlshaber, und zwar über alle für den gleichen Zweck eingesetzten staatlichen Machtmittel.

§ 5

¹ Exemplar der KabVorl. vom 3. 5. 35, in welche nach Verabschiedung in unveränderter Form am 21. 5. 35 (Dok. Nr. 159 P. 3) lediglich von Hand oben das Datum und die Schlußunterschriften eingefügt wurden. Die Gesetzesbegründung lautete: „Die Bestimmungen des Artikels 48 Abs. 2–5 [WRV], die die Bekämpfung ungewöhnlicher Störungen und Gefährdungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch außerordentliche diktatorische Maßnahmen des Reichspräsidenten und der Landesregierungen regeln, entsprechen nicht mehr den tatsächlichen staatsrechtlichen Verhältnissen. Diese Lücke soll das Gesetz über den Sicherungszustand zum Schutze von Volk und Reich ausfüllen und eine klare Rechtsgrundlage für sofortige durchgreifende Maßnahmen des Führers und Reichskanzlers bei inneren Krisen schaffen. Hierzu ist es notwendig, die gesetzgebende und vollziehende Gewalt in der Person des Führers und Reichskanzlers zu vereinigen (§ 2), für besondere Fälle aber auch die Übertragung der Ausübung dieser Gewalt vorzusehen (§ 3). Durch § 4 des Gesetzes ist bei etwa erforderlichem Einsatz von Teilen der Wehrmacht die Mitwirkung des Reichskriegsministers und der notwendige einheitliche *militärische* Oberbefehl über alle für den gleichen Zweck eingesetzten staatlichen Machtmittel sichergestellt.“

Der Führer und Reichskanzler erläßt die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

[Berlin, den 21. Mai 1935]

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

Der Reichsminister des Innern
Frick

Der Reichskriegsminister
von Blomberg

Zitierhinweis

Nr. 161 Gesetz über den Sicherungszustand zum Schutze von Volk und Reich vom 21. Mai 1935. Nicht veröffentlicht. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d161>